

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 567/2536 บริษัท เงินทุน บางกอก เงินทุน จำกัด

โจทก์

นาย สุพจน์ สวน สุวรรณ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3, มาตรา 4

ป.พ.พ. มาตรา 654

ประกาศกระทรวงการคลังที่ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ศาลสามารถรับรู้ได้เอง แต่เป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความต้องนำสืบ เมื่อทางพิจารณาโจทก์ไม่นำสืบความข้อนี้ให้ปรากฏต่อศาล โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกินไปจากอัตราปกติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อโจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยซึ่งเป็นผู้กู้ในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปีซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์หมดสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยตามสัญญา

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2526 จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 80,000 บาท โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูก

หนี้ร่วมจำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปครบถ้วนในวันทำสัญญานั้นแล้วหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2526 แล้วไม่ชำระดอกเบี้ยและต้นเงินให้โจทก์อีก โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามเพิกเฉย จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันใช้ต้นเงินจำนวน 80,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้กู้ยืมเงินโจทก์และไม่ได้รับเงินไปตามสัญญา สัญญาค้ำประกันตามฟ้องไม่สมบูรณ์ใช้บังคับจำเลยที่ 3 ไม่ได้ จำเลยที่ 3 ลงชื่อในแบบสัญญาค้ำประกันซึ่งยังไม่มีกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน และจำนวนเงินให้ไว้แก่โจทก์ล่วงหน้าก่อนที่โจทก์จะอนุมัติให้จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงิน โจทก์เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินต้นจำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสามจะร่วมกันชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ขอถอนฟ้องฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลฎีกาอนุญาต และให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากสารบบความ คดีจึงคงมีปัญหาคือที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์และจำเลยที่ 1

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามที่โจทก์ฎีกาเพียงว่าโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปีตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์มีนายปาณทิตศรีศุภอรรถ ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์เบิกความเป็นพยานประกอบพยานเอกสารว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินและรับซื้อลดเช็ค โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้วตามหนังสืออนุญาตเอกสารหมาย จ.2 โดยปรากฏจากหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1ซึ่งเป็นหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครว่า โจทก์ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และปรากฏจากหนังสืออนุญาตเอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเป็นหนังสืออนุญาตของกระทรวงการคลังว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้โจทก์ซึ่งจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดประกอบกิจการเงินทุนจำเลยทั้งสามมิได้นำสืบโต้แย้งพยานหลักฐานดังกล่าวของโจทก์เป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นบริษัทเงินทุนซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3 มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมในอัตราสูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ได้เป็นพิเศษตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 4 วรรคสองและวรรคสาม แต่การคิดดอกเบี้ยดังกล่าวของโจทก์ก็ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าวคือโจทก์จะคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนในข้อนี้โจทก์หาได้นำพยานหลักฐานมา

สืบให้ปรากฏว่ามีประกาศกระทรวงการคลังให้โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมในอัตราสูงสุดซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.5 ต่อปี แต่อย่างไร โจทก์คงมีเพียงนายปานทิต เบิกความเป็นพยานตอบทนายจำเลยที่ 2 ถามค้านว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี โดยอาศัยกฎหมายซึ่งเป็นประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เท่านั้นเมื่อโจทก์มิได้นำสืบให้ฟังได้ว่ามีประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้ผู้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ผู้กู้ยืมได้ในอัตราสูงสุดซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.5 ต่อปี เช่นนี้ แม้ความจริงจะมีประกาศกระทรวงการคลังให้โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราดังกล่าวตามที่โจทก์ฎีกาก็ตาม ประกาศของทางราชการในลักษณะเช่นนี้ก็หาใช่ข้อกฎหมายอันถือเป็นเรื่องที่ศาลจะรับรู้เองได้ไม่ แต่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่คู่ความมีหน้าที่จะต้องนำสืบ เมื่อทางพิจารณาโจทก์ไม่สืบแสดงให้ความหมายข้อนี้ปรากฏทั้งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลรับรู้ได้เองเช่นนี้แล้ว คดีจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ได้ถึงอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี อันเกินไปจากอัตราปกติที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีมาปรับแก้คดี การที่โจทก์เรียกดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี จึงเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ข้อกำหนดอัตราดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะ มีผลให้โจทก์หมดสิทธิที่จะเรียกเอาดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 1 ตามสัญญา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อกรณีปรากฏว่าสัญญากู้ยืมเงินมีข้อกำหนดระบุให้เรียกดอกเบี้ยกันได้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ข้อกำหนดดังกล่าวเกี่ยวกับดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะทั้งหมด ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้ผู้ชำระดอกเบี้ยได้เลย คงมีสิทธิแต่เฉพาะในอันที่จะเรียกต้นเงินกู้คืนเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2488, 136/2506, 966/2534, 2637/2534) ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฉบับนี้มีข้อพึงต้องพิจารณาต่อไปว่าเมื่อศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทั้งนี้เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ดังนั้นในส่วนของดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 ชำระให้แก่โจทก์ไปบ้างแล้วบางส่วน จำเลยที่ 1 มีสิทธิในอันที่จะเรียกให้โจทก์ชำระคืนหรือไม่ ในข้อนี้แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกามีว่าเมื่อผู้ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นการชำระดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ผู้กู้ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวคืน ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยส่วนที่ได้ชำระไปแล้วคืน แม้จะฟังได้ว่าเป็นที่คิดกันเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2515 การที่จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์เกินอัตราตามกฎหมายถือเป็นเรื่องที่จำเลยชำระหนี้ด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระจำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1565/2524 เมื่อถือว่าจำเลยได้ชำระดอกเบี้ยไปแล้วแม้จะฟังว่าเป็นดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมาย ก็เท่ากับเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยที่รู้แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระ จำเลยไม่มีสิทธิยกความข้อนี้ขึ้นต่อสู้ให้หลุดพ้นจากความ

รับผิดชอบ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 533/2532 จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์โดยตกลงให้มีการติดดอกเบี้ยยในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้จึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด จำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่ชำระให้โจทก์ไปแล้วซึ่งตกเป็นโมฆะไปหักกับต้นเงินกู้ได้ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 เมื่อจำเลยยังไม่ได้ชำระต้นเงิน จำเลยจึงยังต้องรับผิดชอบชำระต้นเงินแก่โจทก์ พิติวราอุบล